



Anlagenkonvolut

zum Kurzprotokoll der 10. Sitzung des Ausschusses
für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat am 12. November 2025

Tagesordnungspunkt 5 a)	Anlage 1	A-Drs. 21(7)75 (Änderungsantrag)
Tagesordnungspunkt 7	Anlage 2	A-Drs. 21(10)39 (Bericht)
Tagesordnungspunkt 9	Anlage 3	A-Drs. 21(10)34 (Vorbericht)
	Anlage 3.1	A-Drs. 21(10)38 (Bericht)
Tagesordnungspunkt 12 a)	Anlage 4	A-Drs. 21(6)36 (Änderungsantrag)



Ausschussdrucksache 21(7)75
vom 10. November 2025

Änderungsantrag

der Fraktionen CDU/CSU und SPD

zu dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energie-
steuer- und des Stromsteuergesetzes

BT-Drucksache 21/1866

**Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes
- Drucksache 21 / 1866 -**

**Änderungsantrag der Fraktionen der
CDU/CSU und der SPD**

Stichwort: Anpassung der Stromsteuerbefreiungen, weitergehende Vereinfachungen und Klarstellungen

Zu Artikel 1 – Änderung des Stromsteuergesetzes (§ 2 Nummern 7 und 10, § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 sowie § 9b Absatz 1a StromStG), Artikel 3 – Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (Inhaltsübersicht, § 1a Absätze 4, 5, 5a, 6a, § 10 Absatz 2 und 3, § 11a Absatz 3, § 12 Absatz 4, 12b Absatz 1, § 12c, § 17e und § 21 Absatz 1 StromStV), Artikel 4 – Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung (§ 80 Absatz 2 und § 102b EnergieStV)

Der Finanzausschuss möge beschließen:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Nummer 1 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:
„a) Nummer 7 wird gestrichen.“
 - b) In Nummer 1 Buchstabe e wird nach der Angabe „Strom und mechanischer Energie,“ die Angabe „je Stromerzeugungseinheit“ eingefügt
 - c) Nummer 6 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:
„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
„1. Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Megawatt ausschließlich aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft in Wasserkraftwerken mit einer installierten Generatorleistung von bis zu zehn Megawatt erzeugt und vom Betreiber der Anlage am Ort der Erzeugung zum Selbstverbrauch entnommen wird;“
 - bb) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
„2. Strom, der zur Stromerzeugung oder zur Aufrechterhaltung der Fähigkeit, elektrischen Strom zu erzeugen, entnommen wird;“.
 - cc) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
„3. Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt ausschließlich aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft oder in hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer

elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt erzeugt wird und der

- a) vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeuger im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen wird oder
- b) von demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt, an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage entnehmen;“.

dd) In Nummer 5 wird die Angabe „verbraucht“ durch die Angabe „entnommen“ ersetzt.

ee) Nummer 6 wird durch die folgende Nummer 6 ersetzt:

„6. Strom, zu dessen Erzeugung nachweislich versteuerte Energieerzeugnisse eingesetzt werden und der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt erzeugt und

- a) am Ort der Erzeugung entnommen wird, sofern die Anlagen weder mittel- noch unmittelbar an das Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom angeschlossen sind, oder
- b) am Ort der Erzeugung entnommen wird, ohne durch ein Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom durchgeleitet zu werden;“.

d) In Nummer 8 Buchstabe b wird Absatz 1a durch den folgenden Absatz 1a ersetzt:

„(1a) Die Entnahme von Strom zur Zwischenspeicherung in Stromspeichern stellt keine Entnahme zu betrieblichen Zwecken im Sinne von Absatz 1 dar, soweit der rückumgewandelte Strom anschließend an Dritte geleistet oder zu anderen als betrieblichen Zwecken entnommen wird. Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht in den Fällen des Satzes 1 mit der Entnahme des rückumgewandelten Stroms zu betrieblichen Zwecken.“

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 1b, 11a, 12b, 12c und 17a durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 1b (weggefallen)

§ 11a Zeitgleichheit, Mengenermittlung

§ 12b Anlagenbegriff und räumlicher Zusammenhang

§ 12c Steuerentlastung für Strom aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft

§ 17a Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und Verfahren“.

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert

aa) Buchstabe d wird durch den folgenden Buchstaben d ersetzt:

„d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Versorger gelten als Letztverbraucher, soweit sie

1. Strom zum Selbstverbrauch entnehmen, ihnen dieser Strom als Letztverbraucher von einem im Steuergebiet ansässigen Versorger geleistet wird und die entsprechende Strommenge getrennt nach dem Steuertarif des § 3 des Stromsteuergesetzes und den jeweiligen Steuerbegünstigungen des § 9 des Stromsteuergesetzes durch den letztgenannten Versorger ermittelt wird oder
2. nach § 3 des Stromsteuergesetzes zu versteuernden Strom beziehen, der ihnen von im Steuergebiet ansässigen Versorgern geleistet und abgerechnet wird, und diesen Strom ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom entweder zum Selbstverbrauch entnehmen oder an Letztverbraucher leisten,
3. in den Fällen nach Nummer 2 und Absatz 1a geleisteten Strom beziehen.

Die Nummern 1 bis 3 finden auf Unternehmen oder Personen nach § 1 Satz 2 entsprechende Anwendung. Für diejenigen, an die der Strom geleistet wird, besteht weiterhin die Möglichkeit, einen Steuerentlastungsanspruch nach den §§ 9a bis 9e des Stromsteuergesetzes sowie nach den §§ 12a und 14a geltend zu machen.“ ‘

bb) Buchstabe e wird durch den folgenden Buchstaben e ersetzt:

„e) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:

„(5) Wer Strom erzeugt und ausschließlich diesen Strom leistet, ist nur dann Versorger, wenn er den Strom an Letztverbraucher leistet. Dies gilt bei Erzeugung von Strom in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Megawatt nur dann, wenn die Stromerzeugungseinheiten im Marktstammdatenregister nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung registriert sind. Wer Strom leistet, der nach § 9 Absatz 1 Nummer 4, 5 oder 6 des Stromsteuergesetzes von der Steuer befreit ist, gilt insoweit nicht als Versorger.“ ‘

cc) Buchstabe f wird durch den folgenden Buchstaben f ersetzt:

„f) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a eingefügt:

„(5a) Wer Strom ausschließlich am Ort der Erzeugung ohne Nutzung eines Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom an Letztverbraucher leistet, gilt nicht als Versorger, wenn

1. dieser Strom nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Stromsteuergesetzes in Verbindung mit § 10 Absatz 3 von der Steuer befreit ist, oder
2. dieser Strom nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b oder Nummer 6 Buchstabe b des Stromsteuergesetzes von der Steuer befreit ist,
3. für bezogenen Strom die Absätze 1a, 2, 3 oder Absatz 3a Anwendung finden und

4. die Stromerzeugungseinheiten im Marktstammdatenregister nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung registriert sind.

§ 5 Absatz 4 des Stromsteuergesetzes gilt entsprechend.“ ‘

dd) In Buchstabe g wird Absatz 6 wie folgt geändert:

- aaa) In Satz 1 wird die Angabe „Als Versorger nur für erzeugten und dann geleisteten Strom gilt,“ durch die Angabe „Vorbehaltlich der Absätze 5 und 5a gilt als Versorger nur für erzeugten und dann geleisteten Strom,“ ersetzt.
- bbb) In Satz 3 wird die Angabe „so gelten die Absätze 1a und 4 Satz 1 Nummer 2 entsprechend.“ durch die Angabe „so gelten die Absätze 1a und 4 Satz 1 Nummer 3 entsprechend.“ ersetzt.

c) Nummer 9 wird durch die folgende Nummer 9 ersetzt:

,9. § 10 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:

„(2) Unter Verzicht auf eine förmliche Einzelerlaubnis (§ 9) ist die Entnahme oder die Leistung von Strom für steuerbegünstigte Zwecke nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Stromsteuergesetzes allgemein erlaubt, wenn der Strom

1. in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 1 Megawatt aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft erzeugt wird;
2. in einer hocheffizienten KWK-Anlage mit einer elektrischen Nennleistung von weniger als 1 Megawatt erzeugt wird und diese Anlage im Marktstammdatenregister nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung registriert ist.

Anlagen nach Satz 1 Nummer 2 gelten als hocheffizient, wenn die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 5 Satz 4 und 5 vorliegen.

(3) Unter Verzicht auf die förmliche Einzelerlaubnis (§ 9) ist die Entnahme oder die Leistung von Strom für steuerbegünstigte Zwecke nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Stromsteuergesetzes allgemein erlaubt, wenn der Strom

1. in einer mit Windkraft oder Sonnenenergie betriebenen Stromerzeugungseinheit erzeugt und
2. ausschließlich am Ort der Erzeugung und ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom zur Stromerzeugung aus Windkraft oder Sonnenenergie entnommen wird.“ ‘

d) In Nummer 11 wird nach § 11a Absatz 2 der folgende Absatz 3 eingefügt:

„(3) Soweit sich am Ort der Erzeugung Stromspeicher oder Ladepunkte befinden, können abweichend von Absatz 2 für die Ermittlung der jeweiligen Strommengen und deren Abgrenzung § 21 des Energiefinanzierungsgesetzes und die dazu getroffenen Festlegungen der Bundesnetzagentur entsprechend angewendet werden.“

e) In Nummer 12 wird § 12 Absatz 4 durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Vorbehaltlich § 10 Absatz 3 kann in den Fällen des § 1a Absatz 5a, 6 und 7 für den selbst erzeugten und entnommenen Strom eine Erlaubnis nach § 9 Absatz 4 des Stromsteuergesetzes erteilt werden. Für anderen Strom wird die Steuerbegünstigung in diesen Fällen nur in Form einer Steuerentlastung nach § 12a gewährt.“

- f) In Nummer 14 wird § 12b Absatz 1 durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Mit Ausnahme von Stromspeichern nach § 2 Nummer 9 des Stromsteuergesetzes gilt als Anlage im Sinne des Stromsteuergesetzes und dieser Verordnung ein Verbund aus technischen Komponenten, mit dem der Energiegehalt von Energieträgern in elektrischen Strom umgewandelt wird. Als Anlage nach Satz 1 gelten insbesondere Stromerzeugungseinheiten, die von demselben Betreiber an einem Standort betrieben werden und in denen Strom entweder

1. aus gleichartigen Energieträgern soweit es sich dabei jeweils um Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft handelt,
2. aus Energieträgern im Sinne der §§ 2 und 3 Nummer 2 bis 12 der Biomasseverordnung in einem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess,
3. aus sonstigen Energieträgern in einem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess, unterschieden nach Stromerzeugungseinheiten, für die die direkten CO₂-Emissionen aus der kombinierten Erzeugung mit fossilen Brennstoffen je Kilowattstunde Energieertrag, einschließlich Wärme, Kälte, Strom und mechanischer Energie betragen:
 - a) weniger als 270 Gramm oder
 - b) 270 Gramm oder mehr oder
4. auf andere Art und Weise

erzeugt und die netto erzeugte Strommenge ganz oder teilweise am Standort ohne Nutzung eines Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom entnommen wird. Stromerzeugungseinheiten nach Satz 2 gelten auch als eine Anlage, wenn mindestens die netto erzeugte Strommenge eingespeist wird (Volleinspeisung). § 9 Absatz 1a Satz 2 des Stromsteuergesetzes gilt entsprechend. Werden in einer Stromerzeugungseinheit Energieträger im Sinne des Satzes 2 Nummern 2 und 3 oder Mischungen daraus eingesetzt, ist der im Marktstammdatenregister nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung eingetragene Hauptbrennstoff für die Zuordnung maßgebend, soweit dieser tatsächlich als Hauptbrennstoff eingesetzt wird. Sind die Stromerzeugungseinheiten in den Fällen des Satzes 5 nicht nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung im Marktstammdatenregister registriert oder wird der im Marktstammdatenregister eingetragene Hauptbrennstoff tatsächlich nicht als Hauptbrennstoff eingesetzt, gelten diese Stromerzeugungseinheiten als Anlage nach Satz 2 Nummer 3.“

- g) Nummer 15 wird durch die folgende Nummer 15 ersetzt:

„15. § 12c wird durch den folgenden § 12c ersetzt:

„§ 12c

Steuerentlastung für Strom aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft

(1) Auf Antrag wird eine Steuerentlastung für nachweislich nach § 3 des Stromsteuergesetzes versteuerten Strom gewährt, der ausschließlich aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft erzeugt und zu den in § 9 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 Buchstabe a des Stromsteuergesetzes genannten Zwecken entnommen wurde.

(2) Entlastungsberechtigt ist derjenige, der den Strom entnommen hat.

(3) Die Steuerentlastung ist für jede Anlage (§ 12b Absatz 1) bei dem für den Antragsteller zuständigen Hauptzollamt mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für den Strom zu beantragen, der innerhalb eines Entlastungsabschnitts entnommen worden ist. Der Antragsteller hat in der Anmeldung alle Angaben zu machen, die für die Bemessung der Steuerentlastung erforderlich sind, und die Steuerentlastung selbst zu berechnen. Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung beim Hauptzollamt gestellt wird.

(4) Entlastungsabschnitt ist das Kalenderjahr. Hiervon abweichend können Antragsteller das Kalenderhalbjahr, das Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat als Entlastungsabschnitt wählen, sofern der Entlastungsbetrag bereits im jeweils ersten gewählten Entlastungsabschnitt eines Kalenderjahres mindestens 10 000 Euro beträgt. Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils ein Kalenderjahr ausgeübt werden.

(5) Bei erstmaliger Antragstellung ist dem Antrag für die Anlage eine Betriebserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beizufügen. Soweit darin Daten zu Stromerzeugungseinheiten verlangt werden, die bereits zutreffend im Marktstammdatenregister enthalten sind, ist eine Angabe nicht erneut erforderlich. Weiteren Anträgen muss eine Betriebserklärung nur beigefügt werden, wenn sich Änderungen gegenüber den dem Hauptzollamt bereits vorliegenden Angaben und Unterlagen ergeben haben und Änderungen in Bezug auf die Angaben zu den Stromerzeugungseinheiten nicht zutreffend im Marktstammdatenregister ersichtlich sind. Das zuständige Hauptzollamt kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen, wenn dies zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich ist.

(6) Der Antragsteller hat einen buchmäßigen Nachweis zu führen, aus dem sich für den Entlastungsabschnitt die Menge und der genaue Verwendungszweck des Stroms ergeben müssen. Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige Nachweise anstelle des buchmäßigen Nachweises ausreichend, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 gilt nicht für Antragsteller, die nach dem Handelsgesetzbuch oder der

Abgabenordnung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig kaufmännische Bücher zu führen und rechtzeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ ‘

- h) Nummer 21 wird durch die folgende Nummer 21 ersetzt:

„21. § 17e wird durch den folgenden § 17e ersetzt:

„§ 17e

Steuerentlastung für den Öffentlichen Personennahverkehr,
Nachweise

(1) Bei erstmaliger Antragstellung auf Steuerentlastung nach § 17d Absatz 1 ist dem Antrag eine Betriebserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beizufügen.

(2) Weiteren Anträgen muss eine Betriebserklärung nur beigelegt werden, wenn sich Änderungen gegenüber den dem Hauptzollamt bereits vorliegenden Angaben und Unterlagen ergeben haben. Das Hauptzollamt kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen, wenn dies zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich ist. Der Antragsteller hat Änderungen der nach Absatz 1 angegebenen Verhältnisse dem Hauptzollamt jeweils mit dem nächsten Antrag auf Steuerentlastung mitzuteilen.

(3) Der Antragsteller hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts Berechnungsbögen mit den in § 102b Absatz 3 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen Angaben vorzulegen.

(4) Der Antragsteller hat für jedes Fahrzeug, für das der Strom entnommen worden ist, einen buchmäßigen Nachweis mit den in § 102b Absatz 4 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen Angaben zu führen. Werden betriebliche Aufzeichnungen geführt, die den Nachweis des begünstigten Stroms für jeden Entlastungsabschnitt auf andere Weise erbringen, so können diese Aufzeichnungen auf Antrag vom zuständigen Hauptzollamt als buchmäßiger Nachweis zugelassen werden.“ ‘

- i) Nummer 24 wird durch die folgende Nummer 24 ersetzt:

„24. § 21 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Erlaubnisse nach § 4 des Stromsteuergesetzes, auch in Verbindung mit § 2 Absatz 3 und § 3 Absatz 2 Satz 1, gelten mit Ablauf des 31. Dezember 2025 als erloschen, sofern die Voraussetzungen des § 1a Absatz 5 vorliegen oder die angezeigten Tätigkeiten die Voraussetzungen des § 1a Absatz 5a in der am 1. Januar 2026 geltenden Fassung erfüllen.“ ‘

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Nummer 27 Buchstabe a Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 2“ durch die Angabe „§ 80 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.
- b) Nummer 29 wird durch die folgende Nummer 29 ersetzt:

,29. § 102b wird durch den folgenden § 102b ersetzt:

„§ 102b

Steuerentlastung für den öffentlichen Personennahverkehr mit Kraftfahrzeugen

(1) Bei erstmaliger Antragstellung ist dem Antrag eine Betriebserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beizufügen.

(2) Weiteren Anträgen muss eine Betriebserklärung nur beigelegt werden, wenn sich Änderungen gegenüber den dem Hauptzollamt bereits vorliegenden Angaben und Unterlagen ergeben haben. Das Hauptzollamt kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen, wenn dies zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich ist. Der Antragsteller hat Änderungen der nach Absatz 1 angegebenen Verhältnisse dem Hauptzollamt jeweils mit dem nächsten Antrag auf Steuerentlastung mitzuteilen.

(3) Der Antragsteller hat auf Verlangen des zuständigen Hauptzollamts für jeden Entlastungsabschnitt nach § 102 Absatz 2 Berechnungsbögen vorzulegen, entweder für alle Fahrzeuge, für die eine Entlastung beantragt wird, gemeinsam (Berechnungsbogen A) oder für jede Fahrzeuggruppe (Berechnungsbogen B) oder für jedes Fahrzeug einzeln (Berechnungsbogen C). Die Berechnungsbögen müssen folgende Angaben enthalten:

1. die sich aus dem buchmäßigen Nachweis nach Absatz 4 Satz 1 ergebenden im Entlastungszeitraum insgesamt gefahrenen Kilometer und die im Rahmen von begünstigten Beförderungen zurückgelegten Kilometer,
2. die Menge des insgesamt getankten Kraftstoffs in Litern, in Kilogramm oder in Kilowattstunden; Bruchteile eines Liters, eines Kilogramms oder einer Kilowattstunde sind auf den nächsten vollen Liter, das nächste volle Kilogramm oder die nächste volle Kilowattstunde aufzurunden,
3. den Durchschnittsverbrauch je 100 Kilometer Fahrleistung, der sich aus den Angaben zu den Nummern 1 und 2 ergibt, auf drei Dezimalstellen gerundet, wobei Teile von weniger als 0,0005 entfallen und Teile von 0,0005 und mehr als ein Tausendstel anzusetzen sind,
4. den Verbrauch bei den begünstigten Beförderungen, errechnet aus dem Durchschnittsverbrauch nach Nummer 3 und der Kilometerleistung für die begünstigten Beförderungen nach Nummer 1, auf volle Liter, auf volle Kilogramm oder auf volle Kilowattstunden gerundet, wobei Teile von weniger als 0,5 entfallen und Teile von 0,5 oder mehr als volle Einheit anzusetzen sind.

(4) Der Antragsteller hat in den Fällen des § 56 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Energiesteuergesetzes für jedes Fahrzeug, in dem die Energieerzeugnisse verwendet worden sind, einen buchmäßigen Nachweis mit folgenden Angaben zu führen:

1. dem amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs,
2. dem Tag des Einsatzes,
3. der Zahl der einsatztäglich gefahrenen Kilometer, aufgeteilt nach begünstigten und nicht begünstigten Beförderungen,
4. der Menge und der Art des getankten Kraftstoffs sowie den Zeitpunkt der Betankung.

Der nach Satz 1 zu führende buchmäßige Nachweis ist entsprechend dem jeweiligen Entlastungsabschnitt (§ 102 Absatz 2) abzuschließen. Werden betriebliche Aufzeichnungen geführt, die den Nachweis des begünstigten Kraftstoffverbrauchs für jeden Entlastungsabschnitt auf andere Weise erbringen, so können diese Aufzeichnungen auf Antrag vom zuständigen Hauptzollamt als buchmäßiger Nachweis zugelassen werden.“

Begründung

Zu Nummer 1 Buchstaben a und c (Änderung des Stromsteuergesetzes) sowie Nummer 2 Buchstaben a, c, f und g (Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung)

Änderung § 2 Nummer 7 StromStG, § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 StromStG; Inhaltsverzeichnis sowie § 10 Absatz 2 StromStV, § 12b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StromStV, § 12c Absatz 1 StromStV

Die im Stromsteuergesetz und der Stromsteuer-Durchführungsverordnung gegenüber dem Gesetzentwurf (BT-Drs. 21/1866) erfolgenden Änderungen sind lediglich redaktioneller Art und dienen ausschließlich der weitergehenden Klarstellung.

Teilweise bestand die Sorge, dass die durch den Gesetzentwurf (BT-Drs. 21/1866) vorgeschlagene Herausnahme von Biomasse sowie Klär- und Deponiegas aus der stromsteuerrechtlichen Begriffsdefinition Präjudizwirkung auf andere Rechtsbereiche haben könnte. Dies ist nicht der Fall.

Um dies zu unterstreichen wurde die Regelung in § 2 Nummer 7 StromStG vollständig gestrichen bei gleichzeitiger enumerativer Nennung von Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme und Wasserkraft in den entsprechenden Normen des Stromsteuergesetzes und der Stromsteuer-Durchführungsverordnung.

Für Strom aus Windkraft, Sonnenenergie, Erdwärme oder Wasserkraft ergeben sich hierdurch keinerlei Änderungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage.

Zu Nummer 1 (sonstige Änderungen des Stromsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 Buchstabe b), § 2 Nummer 10 StromStG

Mit der Ergänzung soll klargestellt werden, dass die Voraussetzungen zu den direkten CO₂-Emissionen aus der kombinierten Erzeugung mit fossilen Brennstoffen je Kilowattstunde Energieertrag, einschließlich Wärme, Kälte, Strom und mechanischer Energie, weniger als 270 Gramm je Stromerzeugungseinheit betragen müssen. Dies entspricht der zu betrachtenden technischen Einheit im Sinne des Anhangs III der Richtlinie (EU) 2023/1791.

Zu Nummer 1 Buchstabe d), § 9b Absatz 1a StromStG

§ 9 Absatz 1a Stromsteuergesetz wird klarstellend dahingegen ergänzt, dass im Falle der Nutzung von aus Stromspeichern rückumgewandeltem Strom der Anspruch auf Steuerentlastung erst nach der Rückumwandlung entstehen kann.

Hintergrund ist zum einen, dass zum Zeitpunkt der Einspeicherung in den Speicher noch nicht klar ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen von § 9 Absatz 1a Satz 1 StromStG erfüllt sein werden.

Wird aus einem Stromspeicher rückumgewandelter Strom sowohl zu eigenen betrieblichen Zwecken als auch zu anderen als eigenen betrieblichen Zwecken entnommen oder an Dritte geleistet, ist es zum anderen für die Mengenermittlung und Mengenabgrenzung erforderlich, auf einen einheitlichen Zeitpunkt abzustellen, weil die Mengen ansonsten nicht eindeutig den Entlastungsabschnitten beziehungsweise Abrechnungszeiträumen zugeordnet werden können, in denen der Anspruch entstanden ist. Entsteht der Anspruch nach § 9b Stromsteuergesetz für Entnahmen für eigene betriebliche Zwecke auch erst nach Entnahme des rückumgewandelten Stroms ist eine eindeutige Mengenermittlung und Mengenabgrenzung im Verhältnis zu den zu nicht betrieblichen Zwecken oder an Dritte geleisteten Mengen möglich.

Nummer 2 (Sonstige Änderungen der Stromsteuer-Durchführungsverordnung)

Zu Nummer 2 Buchstabe b), § 1a StromStV

Buchstabe aa), § 1a Absatz 4 StromStV

Mit der Änderung wird die bislang in Absatz 4 Nummer 1 StromStV verortete Regelung zusätzlich zu den neuen Nummern 2 und 3 wieder in Absatz 4 aufgenommen. Dies ist erforderlich, da Versorger anderen Versorgern zum Teil auch Strommengen unentgeltlich bereitstellen, die von letzterem zum Selbstverbrauch entnommen werden. Auch in diesen Fällen soll unabhängig von den neu eingefügten Nummern 2 und 3 weiterhin eine Ausnahme vom Versorgerstatus möglich bleiben.

Zu Doppelbuchstabe bb), § 1a Absatz 5 StromStV

Bislang besteht eine Ausnahme vom Versorgerstatus, wenn Strom in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu zwei Megawatt erzeugt und ausschließlich dieser Strom an andere als an Letztverbraucher geleistet wird. Die Ausnahme soll Betreiber von kleineren Anlagen, die lediglich Strom erzeugen und nur diesen Strom zum Beispiel an Netzbetreiber oder Direktvermarkter leisten beziehungsweise weitergeben, von den Verpflichtungen eines Versorgers ausnehmen.

Im Sinne des weitergehenden Bürokratieabbaus soll diese Ausnahme auf Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Megawatt ausgedehnt werden, die im Marktstammdatenregister nach Maßgabe der Marktstammdatenregisterverordnung registriert sind. Hierdurch wird eine Überwachung durch die Zollverwaltung sichergestellt, ohne dass wie bisher eine Erlaubnis als Versorger für Betreiber von Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von mehr als zwei Megawatt erteilt werden muss.

Von der Ausnahme können insbesondere Betreiber von Anlagen profitieren, die Strom erzeugen und diesen Strom im Rahmen der Volleinspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom an einen Netzbetreiber oder einen Direktvermarkter leisten.

Zu Doppelbuchstabe cc), § 1a Absatz 5a StromStV

Der neu aufgenommene Absatz 5a wird um eine neue Nummer 1 ergänzt, um weitere Ausnahmen vom Versorgerstatus zu ermöglichen und damit weitere Bürokratie abzubauen. Die neue Regelung flankiert die neu geschaffene Allgemeinerlaubnis für Strom zur Stromerzeugung in § 10 Absatz 3 Stromsteuer-Durchführungsverordnung. Liegt eine entsprechende Allgemeinerlaubnis vor, führt allein das Leisten dieser Strommengen nicht zum Versorgerstatus.

Konkret umfasst sind hiervon beispielsweise Fälle sogenannter Querlieferungen zwischen Windenergieanlagen innerhalb eines Windparks (siehe Details bei der Begründung zu § 10 Absatz 3 Stromsteuer-Durchführungsverordnung).

Zu Doppelbuchstabe dd), aaa) und bbb), § 1a Absatz 6, Satz 1 und Satz 3 StromStV

Mit der Ergänzung in § 1a Absatz 6 Stromsteuer-Durchführungsverordnung werden Folgeänderungen normiert und insb. klarstellend das Verhältnis zu anderen Absätzen geregelt. So findet § 1a Absatz 6 nur Anwendung, wenn die Absätze 5 und 5a nicht bereits einschlägig sind.

Zu Nummer 2 Buchstabe c), § 10 Absatz 3 StromStV (neu)

§ 10 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung wird um einen Absatz 3 ergänzt. Mit dieser Regelung wird erstmals eine Allgemeinerlaubnis für Strom aufgenommen, der zur Stromerzeugung oder zur Aufrechterhaltung der Fähigkeit Strom zu erzeugen entnommen wird (§ 9 Absatz 1 Nummer 2 des Stromsteuergesetzes), sofern dieser Strom aus Windkraft oder Sonnenenergie selbst erzeugt und dann vom Anlagenbetreiber zur Stromerzeugung selbst entnommenen oder an Dritte geleistet wird. Voraussetzung ist, dass der selbsterzeugte Strom am Ort der Erzeugung, ohne Nutzung eines bzw. Durchleitung durch ein Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom entnommen wird.

Hintergrund:

Die Regelung führt zu Bürokratieabbau insbesondere im Falle von sogenannten Querlieferungen zwischen Anlagenbetreibern eines Wind- bzw. Solarparks (vgl. auch Begründung zu § 1a Absatz 5a Nummer 1 StromStV).

Strom aus Wind- und Solarparks wird häufig per Volleinspeisung in ein Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom an Netzbetreiber oder Direktvermarktungsunternehmen geleistet. Am Ort der Erzeugung wird hierbei überwiegend Strom für den Kraftwerkseigenbedarf der Stromerzeugungsanlagen benötigt.

In derartigen Querlieferungssachverhalten wird der selbst erzeugte Strom teils vom Betreiber der jeweiligen Anlage selbst zur Erzeugung von Strom entnommen, aber teils auch an andere Anlagenbetreiber innerhalb des Windparks (am Ort der Erzeugung ohne Nutzung eines Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom) zu diesem Zweck abgegeben. Bislang führte dies oftmals zur Notwendigkeit der Versteuerung und anschließender Entlastung geringer Strommengen. Dieses aufwendige Verfahren kann mit der Regelung in den Fällen entfallen, in denen tatsächlich nur Strom „quergeliefert“ wird, welcher zur Stromerzeugung oder zur Aufrechterhaltung der Stromerzeugung eingesetzt wird. Künftig entfällt damit die Pflicht zur Beantragung einer Erlaubnis sowie flankierend der Versorgerstatus nach § 1a Absatz 5a Nummer 1 StromStV.

Werden Strommengen für den Betrieb von Mobilfunkantennen oder anderen Verbrauchern entnommen oder geleistet, die nicht unter den Tatbestand des § 9 Absatz 1 Nummer 2 Stromsteuergesetz in Verbindung mit dem neuen § 10 Absatz 3 Stromsteuer-Durchführungsverordnung fallen und für die auch keine anderen Steuerbefreiungen zur Anwendung kommen, ist für diese Mengen weiterhin eine

Steueranmeldung als (eingeschränkter) Versorger abzugeben (§ 1a Absatz 6 oder Absatz 7).

Unter Beachtung der höchststrichterlichen Rechtsprechung können insbesondere die folgenden Stromentnahmen steuerfrei nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Stromsteuergesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 3 Stromsteuer-Durchführungsverordnung erfolgen:

- anlagenbezogene Steuerungen und Schaltvorgänge,
- anlagenbezogene Wechsel- oder Gleichrichter,
- anlagenbezogene Hydraulikaggregate/Hydraulikmotoren,
- anlagenbezogene Nebenantriebe wie Pumpen, Schmieranlagen,
- verschiedene anlagenbezogene Heizsysteme (für Getriebe, Generator, Schaltschränke),
- anlagenbezogene Klimageräte, Kühlsysteme, Lüfter,
- anlagenbezogene Beleuchtung,
- anlagenbezogene Hilfssysteme, zum Beispiel Befahranlagen (Aufzüge, Transportvorrichtungen),
- anlagenbezogenes Gefahrenfeuer,
- anlagenbezogene Entnahmen an den Steckdosen (zum Beispiel bei Reparaturmaßnahmen),
- anlagenbezogene (Maschinen)Transformatoren,
- Azimutsystem (Windnachführungsantrieb),
- Pitchsystem (Antriebe zur Ausrichtung und Position der Rotorblätter),
- Blattheizung,
- Blindleistungskompensationsanlagen, STATCOM, soweit der entnommene Strom durch die Windenergieanlagen des Betreibers erzeugt wird.

Zu Nummer 2 Buchstabe d), § 11a Absatz 3 StromStV

In § 11a der Stromsteuer-Durchführungsverordnung wird ein neuer Absatz 3 aufgenommen.

Auf Grundlage von § 62 Absatz 2 des Energiefinanzierungsgesetzes kann die Bundesnetzagentur Festlegungen treffen, die auch im Rahmen der Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten von Bedeutung sind und insbesondere Vorgaben zur Mengenermittlung und Mengenabgrenzung beinhalten. Um diese Entwicklungen auch im Stromsteuerrecht aufzugreifen bzw. diesen nicht entgegenzustehen, wird § 11a der Stromsteuerverordnung entsprechend ergänzt. Hierdurch wird es auch für stromsteuerrechtliche Zwecke möglich sein, § 21 des Energiefinanzierungsgesetzes bzw. die hierzu getroffenen Festlegungen bei Stromspeichern und Ladepunkten anzuwenden.

Zu Nummer 2 Buchstabe e), § 12 Absatz 4 StromStV

§ 12 Absatz 4 Satz 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung wird klarstellend um § 10 Absatz 3 ergänzt, da die Regelung nur dann zur Anwendung kommt, wenn nicht bereits die allgemeine Erlaubnis greift.

Zu Nummer 2 Buchstabe f), § 12b Absatz 1 StromStV

Der Verweis in § 12b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung auf die Biomasseverordnung muss klarstellend angepasst werden, so dass die in § 3 Nummer 1 der Biomasseverordnung genannten fossilen Energieträger nicht in die Anlagenbetrachtung nach § 12b Absatz 1 Satz 2 Nummer der Stromsteuer-Durchführungsverordnung einzubeziehen sind.

Darüber hinaus wird die in § 12b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung getroffene Regelung für sonstige KWK-Anlagen ergänzt, um die Bestimmung der stromsteuerrechtlichen Anlage weiter zu

vereinfachen. Da die Einhaltung der direkten CO₂-Emissionen in Höhe von 270 Gramm auf Ebene der Stromerzeugungseinheit einzuhalten ist, würde es in der Praxis zu Abgrenzungsschwierigkeiten und Inkonsistenzen kommen, wenn Stromerzeugungseinheiten mit weniger als 270 Gramm und Stromerzeugungseinheiten mit 270 Gramm oder mehr am Ort der Erzeugung zu einer Anlage zusammengerechnet würden. Dies würde einer konsistenten Anwendung der Steuerbefreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Stromsteuergesetz und der Steuerbefreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b Stromsteuergesetz entgegenstehen und hätte somit auch Auswirkungen auf den Anwendungsbereich der Steuerbegünstigungen im Energiesteuerrecht (§§ 3 und 53 des Energiesteuergesetzes).

Zudem wird § 12b Absatz 1 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung um Fälle ergänzt, in denen in einer Stromerzeugungseinheit mehrere Energieträger abwechselnd oder als Mischungen eingesetzt werden, die verschiedenen Gruppen zugeordnet werden (zum Beispiel Biodiesel und Diesel). Um auch in diesen Fällen zunächst eine einfache Zuordnung zu einer Anlagenkategorie zu ermöglichen, wird auf die Angaben im Marktstammdatenregister zurückgegriffen. Der dort als Hauptbrennstoff angegebene Energieträger soll auch für die Einordnung der Stromerzeugungseinheit in eine Anlagenkategorie entscheidend sein, es sei denn, es handelt sich in der Praxis tatsächlich nicht um den Hauptbrennstoff. Insofern wird zur Vermeidung von missbräuchlichen Gestaltungen unterbunden, dass Anlagenbetreiber durch eine Änderung des Hauptbrennstoffs im Marktstammdatenregister eine eigene (beliebige) Zuordnung zu einer vorteilhaften Anlagenkategorie vornehmen können. Sind die Stromerzeugungseinheiten nicht im Marktstammdatenregister registriert, oder handelt es sich bei dem eingesetzten Hauptbrennstoff nicht um den im Marktstammdatenregister angegebenen, wird die Stromerzeugungseinheit in die Anlagenkategorie „aus sonstigen Energieträgern in einem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess“ zugeordnet (Satz 2 Nummer 3).

Zu Nummer 2 Buchstabe h), § 17e StromStV

Im Sinne des Bürokratieabbaus müssen Antragsteller die bislang verpflichtend dem Antrag auf Entlastung von der Stromsteuer für den Öffentlichen Personennahverkehr beizufügenden Berechnungsbögen nicht mehr im Rahmen der initialen Antragstellung vorlegen, auch dann nicht, wenn es sich um eine erstmalige Antragstellung handelt. Die Berechnungsbögen sind künftig nur noch auf Verlangen des Hauptzollamts vorzulegen. Dadurch wird der Antragsprozess im Hinblick auf eine Digitalisierung weiter vereinfacht.

Zu Nummer 2 Buchstabe i), § 21 Absatz 1 StromStV

Der Erlöschenstatbestand für die Erlaubnisse als eingeschränkter Versorger wird um den neu aufgenommenen § 1a Absatz 5 Stromsteuer-Durchführungsverordnung erweitert.

Nummer 3 (Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung)

Zu Nummer 3 Buchstabe a), § 102 Absatz 2 Satz 3 EnergieStV

Der in § 102 Absatz 2 Satz 3 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung neu aufgenommene Verweis auf § 80 verweist auf eine nicht zutreffende Unterziffer und wird daher korrigiert.

Zu Nummer 3 Buchstabe b), § 102b EnergieStV

Im Sinne des Bürokratieabbaus müssen Antragsteller die bislang verpflichtend dem Antrag auf Entlastung von der Energiesteuer für Kraftfahrzeuge im Linienverkehr beizufügenden Berechnungsbögen nicht mehr im Rahmen der initialen Antragstellung vorlegen, auch dann nicht, wenn es sich um eine erstmalige Antragstellung handelt. Die Berechnungsbögen sind künftig nur noch auf Verlangen

des Hauptzollamts vorzulegen. Dadurch wird der Antragsprozess im Hinblick auf eine Digitalisierung weiter vereinfacht.

Nutzen des Vorhabens

Das Vorhaben dient der weitergehenden Vereinfachung. Künftig kann in Wind- und Solarparks zur Stromerzeugung genutzter Strom bürokratiearm zwischen einzelnen Anlagenbetreibern geleistet werden (sogenannte Querlieferungen), ohne dass wie bislang Steueranmeldungen und Entlastungen für entsprechende Strommengen abzugeben sind. Zudem wird die Antragstellung zu den Steuerentlastungen für den ÖPNV im Energie- und Stromsteuerrecht vereinfacht, ebenso der Anlagenbegriff unter Rückgriff auf das Marktstammdatenregister. Zusätzlich erfolgen kleinere Korrekturen.

Finanzielle Auswirkungen ohne Erfüllungsaufwand

Es ergeben sich keine Steuermehr- oder -mindereinnahmen.

Der Zollverwaltung entsteht gegenüber dem Gesetzentwurf durch den Wegfall der unter E.3 dargestellten Tätigkeiten ein dauerhafter Personalminderbedarf von 2 Planstellen im gehobenen Dienst. Dies führt zu Personalminderausgaben (Jahresbrutto, personalbezogene Sachkostenpauschale und Rücklagen für den Versorgungsfonds) in Höhe von 213.000 Euro jährlich.

Erfüllungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen

E.1 Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Wirtschaft

Durch die Änderungen verringert sich der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in Form von Informationspflichten gegenüber dem Gesetzentwurf um rd. 271.500 Euro (Bereich der Energieversorgung).

Im Hinblick auf den Zubau von dezentralen Stromerzeugungsanlagen und deren stromsteuerrechtlich künftig weniger komplexe Beurteilung (insb. allgemeine Erlaubnis nach § 10 Absatz 3 StromStV für sog. Querlieferungen, Versorgerausnahmen, Anlagenbegriff) dürfte der Aufwand in der Praxis noch deutlich stärker sinken bzw. künftig gar nicht erst entstehen. Für die Regelungen zur Vereinfachung der Steuerentlastung des ÖPNV (§ 17e StromStV, § 102b EnergieStV) waren keine Schätzungen möglich, auch hier sinkt der tatsächliche jährliche Erfüllungsaufwand jedoch.

Im Einzelnen:

Nr.	Regelungs-entwurf Norm (§§)	Bezeichnung der Vorgabe	Fallzahl	Zeitaufwand pro Fall in Min. durch Beschäftigten mit Qualifikation:		Qualifikations-niveau Lohnsatz pro Stunde		Personal-kosten in €
				mittel	hoch	mittel	hoch	
1	Artikel 3; § 1a Abs. 5 StromStV, § 4 Abs. 2, 3, 8 StromStV	Wegfall Aufzeichnungspflichten für kleine Versorger durch Versorgerausnahme	-550		38	54,90	80,70	-28.110,50 geringfügig
2	Artikel 3; § 1a Abs.	Wegfall Anzeigepflicht	-550	7		54,90	80,70	-3.522,75

	5 StromStV, § 4 Abs. 4 StromStV	für kleine Versorger durch Ver- sorgeraus- nahme						geringfügig
3	Artikel 3; § 1a Abs. 5 StromStV, § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Ab- gabe Steuer- anmeldun- gen durch Versor- geraus- nahme	-550	63		54,90	80,70	-31.704,75 geringfügig
4	Artikel 3; § 1a Abs. 5 i.V.m. § 3 Abs. 2a StromStV	Wegfall der Mitwir- kungspflich- ten bei Überwa- chungsmaß- nahmen durch Ver- sorgeraus- nahme	-184	420		54,90	80,70	-70.711,20 geringfügig
5	Artikel 3; § 1a Abs. 5 i.V.m. § 1a Abs. 7 StromStV	Wegfall An- zeigespflicht durch neue Versor- geraus- nahme (kein einge- schränkter Versorger)	-88	38		54,90	80,70	-3.059,76 geringfügig
6	Artikel 3; § 1a Abs. 5a StromStV, § 4 Abs. 2, 3, 8 StromStV	Wegfall Aufzeich- nungspflich- ten durch neue Versor- gerauf- nahme	-520		38	54,90	80,70	-26.577,20 geringfügig
7	Artikel 3; § 1a Abs. 5a StromStV, § 4 Abs. 4 StromStV	Wegfall An- zeigepflicht	-520	7		54,90	80,70	-3.330,60 geringfügig
8	Artikel 3; § 1a Abs. 5a StromStV, § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Steueran- meldung	-520	63		54,90	80,70	-29.975,40 geringfügig
9	Artikel 3; § 1a Abs. 5a i.V.m. § 3 Abs. 2a Strom- StV	Wegfall der Mitwir- kungspflich- ten bei Überwa- chungsmaß- nahmen	-174	420		54,90	80,70	-66.868,20 geringfügig
10	Artikel 3; § 1a Abs. 5a i.V.m. § 1a Abs. 7 Strom- StV	Wegfall An- zeigepflicht einge- schränkter Versorger	-83	38		54,90	80,70	-2.885,91 geringfügig

11	Artikel 3; § 10 Abs. 3 StromStV i.V.m. § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Pflicht Steu- eranmel- dung	-83	63		54,90	80,70	-4.784,54 geringfügig
Summe								-271.530,81

E.3 Verwaltung

Für die Zollverwaltung entsteht gegenüber dem Gesetzentwurf ein jährlicher Personalminderaufwand in Höhe von 138.330 Euro.

Im Einzelnen:

			Fall zahl	Zeit- auf- wand pro Fall in Min.	Personalaufwand in Std.	Aufwand in AK (1 AK Beamter = 1600 Std./Jahr)	Personal- auf- wand in €
Nr.	Rechts- norm	Kurz- be- zeich- nung		g. D.	g. D.	g. D.	
1	Artikel 3, § 1a Ab- satz 7 i.V.m. § 3 Abs. 2a StromStV	Wegfall der Über- wa- chung	-550	114,9 8	-1.054	-0,66	-42.662 geringfü- gig
2	Artikel 3; § 1a Abs. 5 i.V.m. § 1a Abs. 7 StromStV	Wegfall der An- zeigen für eine Erlaub- nis als einges- chränk- ter Ver- sorger	-88	80	-117	-0,07	-4.525 geringfü- gig
3	Artikel 3; § 1a Abs. 5 StromStV , § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Bear- beitung Steuer- anmel- dungen	-550	60	-550	-0,34	-21.978 geringfü- gig
4	Artikel 3, § 1a Ab- satz 7 i.V.m. § 3 Abs. 2a StromStV	Wegfall der Über- wa- chung	-520	114,9 8	-996	-0,62	-40.077 geringfü- gig
5	Artikel 3; § 1a Abs. 5a i.V.m. § 1a Abs. 7 Strom- StV	Wegfall der An- zeigen für eine Erlaub- nis als einges- chränk	-83	80	-111	-0,07	-4.525 geringfü- gig

		ter Ver- sorger					
6	Artikel 3; § 1a Abs. 5 StromStV , § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Bear- beitung Steuer- anmel- dungen	-520	60	-520	-0,33	-21.331 geringfü- gig
7	Artikel 3; § 10 Abs. 3 StromStV i.V.m. § 8 StromStG und § 5 StromStV	Wegfall Bear- beitung Steuer- anmel- dungen	-83	60	-83	-0,05	-3.232 geringfü- gig
Summe						-2,14	-138.330

Weitere Kosten und KMU-Betroffenheit

Durch die Anpassung des Gesetzes sind keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau oder das Verbraucherpreisniveau zu erwarten.

Insbesondere KMU profitieren durch die weitergehenden Vereinfachungen, soweit dezentrale Stromerzeugungsanlagen betrieben werden bzw. die Steuerentlastungen für den ÖPNV beansprucht werden.

Digitaltauglichkeit

Auf den im Rahmen des Gesetzentwurfes durchgeführten Digitalcheck wird verwiesen. Die gewählten Vereinfachungen, Verzicht auf Vorlage von Unterlagen und Rückgriff auf bereits in anderen Rechtsbereichen genutzte Daten vereinfachen die Digitalisierung.



Ausschussdrucksache 21(10)39
vom 10. Dezember 2025

Bericht

der Bundesregierung

Sechster Bodenschutzbericht der Bundesregierung
hier: Ergänzende Informationen zu Förderprogrammen und zum Verfahren

(zur 10. Sitzung am 12. November 2025, TOP 7)



Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
– Dienstsitz Berlin – 11055 Berlin

Vorsitzenden des Ausschusses für
Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
des Deutschen Bundestages
Herrn Hermann Färber, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Ausschließlich per E-Mail

Martina Englhardt-Kopf

Parlamentarische Staatssekretärin
Mitglied des Deutschen Bundestages

Hausanschrift [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Internet [REDACTED]
Geschäftszeichen [REDACTED]
Datum 10. Dezember 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Anlage übersende ich Ihnen den schriftlichen Bericht der Bundesregierung zu
Tagesordnungspunkt 7 der 10. Sitzung des Ausschusses am 12.11.2025, wie im
Beschlussprotokoll erbeten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Original gezeichnet

Martina Englhardt-Kopf

25.11.2025

Schriftlicher Bericht der Bundesregierung

zu TOP 7 der 10. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat –6. Bodenschutzbericht der Bundesregierung

hier: Ergänzende Informationen zu Förderprogrammen und zum Verfahren

Förderprogramme im Bereich Bodenvernässung und Paludikulturen

Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) fördert die Bundesregierung Moorklimaschutz und die flächenwirksame Umstellung auf nasse Bewirtschaftung (Paludikulturen). BMUKN erarbeitet im Rahmen des ANK unter Beteiligung des BMLEH Förderrichtlinien zum Moorklimaschutz auch auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Veröffentlicht sind bereits:

- Förderrichtlinie „Information, Aktivierung, Steuerung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wiedervernässung von Moorböden“ (InAWi): Neben Maßnahmen für Information/Akzeptanzbildung wird auch Qualifizierung und Steuerung gefördert (z.B. Erstellung von Moorbodenschutzkonzepten und lokale Moorbodenschutzmanager).
- Förderrichtlinie „1.000 Moore“: Die Förderrichtlinie richtet sich an kleinere, naturschutzbedeutsame Moore (zwischen 5 - 200 Hektar), die nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden.

In Kürze soll die Förderrichtlinie „Palu“ veröffentlicht werden. Diese umfangreichste und finanzmittelstärkste Förderrichtlinie soll land- und forstwirtschaftliche Betriebe bei der Wiedervernässung und Anpassungen der Bewirtschaftung unterstützen. Das Budget beträgt ca. 1,8 Mrd. Euro.

Gefördert werden:

- (a) Beratungsleistungen,
- (b) Schaffung (infrastruktureller) Voraussetzungen für ein Wassermanagement zur Wiedervernässung,
- (c) Kompensation (Deckungsbeitrag, Wertverlust) und Anpassung der Flächennutzung,
- (d) Maßnahmen zur Unterstützung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (z.B. Spezialtechnik).

Darüber hinaus stehen Projektfördermittel zur Verfügung. Das BMUKN fördert derzeit vier Pilotvorhaben. Das BMLEH fördert über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) neun Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE) sowie sechs Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) zu Paludikulturen mit insgesamt ca. 80 Mio. Euro bis 2032. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) kann die Wiedervernässung von Moorböden in Deutschland ebenfalls unterstützen, dies passiert insbesondere über gezielte Förderinstrumente

im deutschen GAP-Strategieplan 2023–2027 und ergänzende nationale Programme. In erster Linie werden die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) dazu genutzt, welche über die Bundesländer umgesetzt werden. Möglich ist z. B. die Honorierung extensiver oder nasser Bewirtschaftung (z. B. Beweidung von nassem Dauergrünland), die moorschonende Stauhaltung oder Unterstützung für Technik zur nassen Bewirtschaftung (z. B. Erntetechnik für Schilf, Torfmoos).

Auch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) bietet den Ländern die Möglichkeit Maßnahmen in diesem Bereich zu fördern.

Insbesondere ist im Rahmen der Maßnahme 1.0 „Nicht-produktiver investiver Naturschutz“ des Förderbereichs 4 die Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von wiedervernässten Flächen förderfähig, die zwecks landwirtschaftlicher Nutzung trockengelegt wurden.

Förderung der Entsiegelung von Flächen

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) bieten insbesondere über die Fördermaßnahme 3.0 - Dorfentwicklung des Förderbereichs 1 „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (GAK-IEL) den Ländern die Möglichkeit, Entsiegelungsmaßnahmen zu fördern. Diese Förderung erfolgt in der Regel im Rahmen einer übergeordneten Maßnahme. Spezielle Entsiegelungsmaßnahmen sind kein direkter Fördergegenstand der GAK.

Pläne zur Umwandlung von Soll-Vorschriften in Muss-Vorschriften gibt es derzeit nicht.

Beteiligungsverfahren bei der Erstellung des 6. Bodenschutzberichts der Bundesregierung

Bei der Erstellung des 6. Bodenschutzberichts der Bundesregierung wurden keine Verbände beteiligt.



Ausschussdrucksache 21(10)34
vom 11. November 2025

Bericht

des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Vorbericht zu der Tagung des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“
am 17. November 2025

(zur 10. Sitzung am 12. November 2025, TOP 9)

Bericht
über die kommende Tagung des Rates
(Landwirtschaft und Fischerei)
am 17. November 2025 in Brüssel

Nach der vorläufigen Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen:

TOP GAP nach 2027 – Ernährungssicherheit und Ausrichtung der Unterstützung

Der Rat setzt seine Aussprache zu spezifischen Schwerpunktthemen für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027 fort. Nachdem es im Oktoberrat um die „Grüne Architektur“ ging, befasst sich der Rat diesmal mit dem Themenkomplex Ernährungssicherheit und zukünftige Ausrichtung der Unterstützung.

Das Thema Ernährungssicherheit ist ein, wenn nicht sogar das zentrale Zukunftsthema für die GAP. Nur wenn es gelingt, dieses Thema zu verankern, wird es gelingen, die GAP zukunftsfest im Hinblick auf ihre finanziellen Rahmen auszustatten.

Bei der Ausrichtung der Unterstützung geht es um die konkreten Interventionen der GAP. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Differenzierungsmöglichkeiten für Mitgliedstaaten im Rahmen der sogenannten „degressiven, flächenbasierten Einkommensstützung“ werden grundsätzlich als Ansatzpunkt gesehen, um eine stärkere Berücksichtigung der Betriebsstruktur oder Betriebsgröße zu ermöglichen. Eine solche Prämiendifferenzierung könnte dazu beitragen, eine starre Kappungsgrenze zu vermeiden und die Einkommensstützung zielgerichteter auszugestalten.

TOP Handelsbezogene Agrarfragen

Im Rahmen dieses regelmäßig wiederkehrenden TOPs informiert die Kommission über aktuelle Entwicklungen und zum Stand der Verhandlungen über verschiedene Handelsabkommen. Angesichts der besonderen Bedeutung des Handels mit der Ukraine vor dem Hintergrund der anhaltenden Aggression Russlands sowie der zum 31. Oktober 2025 in Kraft getretenen Aktualisierung des EU-UKR-Handelsabkommens widmet die Ratssitzung der Frage engerer Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine besondere Aufmerksamkeit. Darüber hinaus wird die KOM voraussichtlich insbesondere über die jüngsten handelspolitischen Entwicklungen im Verhältnis zu China, den Vereinigten Staaten von Amerika und zu MERCOSUR berichten.

TOP Verordnung des Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Atlantik und in der Nordsee für 2026

TOP Verordnung des Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2026

Die beiden TOPs zur Fischerei werden zusammen behandelt. Die Kommission stellt die Verordnungsentwürfe zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Atlantik und in der Nordsee sowie im Mittelmeer und Schwarzen Meer für 2026 vor. Die beiden Vorschläge enthalten weitgehend noch keine Zahlen, da teilweise noch wissenschaftliche Gutachten fehlen, Sitzungen wichtiger Regionaler Fischereiorganisationen (RFMOs) noch nicht stattgefunden haben (u.a. NEAFC/Nordostatlantik: 11.-14.11.; ICCAT/Thunfische: 17.-24.11.) und Konsultationen mit externen Partnern (insbes. GBR/NOR) noch andauern. Es findet im Rahmen des Novemberrats ein erster Austausch zu den Fangmöglichkeiten statt. Die Vorschläge werden in den nächsten Wochen sukzessive durch Non-Paper ergänzt und im Dezemberrat abschließend beraten.

Unter TOP Sonstiges (AOB) werden folgende Punkte behandelt:

a) Konferenz „Eine Gesundheit“ (Kopenhagen, 5./6 November 2025)

Die dänische Präsidentschaft wird über die Ergebnisse der Konferenz „Eine Gesundheit“ berichten. Diese Konferenz fand am 5. und 6. November in Kopenhagen statt.

b) Jahresfortschrittsbericht 2025 über Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung (Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzen und Pflanzenschutz, Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln)

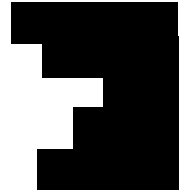
Kommissar Varhelyi wird einen Fortschrittsbericht zu den Arbeiten der GD SANTE im Jahr 2025 geben. Entsprechende Berichte hatte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihren Mission Letters für alle Kommissare in der laufenden Amtszeit der Europäischen Kommission festgelegt.

c) Reform der GAP, die besser auf künftige Herausforderungen ausgerichtet ist

Mit anliegender Note beabsichtigt ITA, beim kommenden Rat einen TOP Verschiedenes (AOB) zum Thema GAP nach 2027 anzumelden. ITA kritisiert mit seiner vorliegenden Note sehr deutlich die KOM-Vorschläge eines Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplanes (NRPP) und der ergänzenden GAP-VO als nicht in Linie mit dem Stellenwert der GAP als originärer, vergemeinschafteter EU-Politikbereich und zentrales Instrument für die zukünftige Unterstützung von Landwirtschaft und ländlichen Räumen. ITA wird im Vorfeld des Rates und im Rat um Unterstützung durch andere MS werben.



Brüssel, den 31. Oktober 2025



EINBERUFUNG UND VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG

RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

(Landwirtschaft und Fischerei)

Justus-Lipsius-Gebäude, Brüssel

17. November 2025 (10:00 Uhr)

Format: 2 + 2 (+ 2 im Mithörsaal)

Annahme der Tagesordnung

(ggf.) Annahme der A-Punkte

- a) Liste der nicht die Gesetzgebung betreffenden Tätigkeiten
- b) Liste der Gesetzgebungsakte (Öffentliche Beratung gemäß Artikel 16 Absatz 8 des Vertrags über die Europäische Union)

LANDWIRTSCHAFT

Beratungen über Gesetzgebungsakte

(Öffentliche Beratung gemäß Artikel 16 Absatz 8 des Vertrags über die Europäische Union)

Gemeinsame Agrarpolitik nach 2027: Ernährungssicherheit und
Ausrichtung der Unterstützung
Orientierungsaussprache



Nicht die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Handelsbezogene Agrarfragen, einschließlich engerer Beziehungen
zwischen der EU und der Ukraine
Informationen der Kommission
Gedankenaustausch

Kontakt:

FISCHEREI

Nicht die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Verordnung des Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Atlantik und in der Nordsee für 2026



Vorstellung durch die Kommission

Gedankenaustausch

Verordnung des Rates zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2026



Vorstellung durch die Kommission

Gedankenaustausch

Sonstiges

Landwirtschaft

Ergebnisse der Konferenz „Eine Gesundheit“
(Kopenhagen, 5./6 November 2025)



Informationen des Vorsitzes

Jahresfortschrittsbericht 2025 über Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung (Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzen und Pflanzenschutz, Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln)



Informationen der Kommission



erste Lesung



Punkt auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags



Öffentliche Aussprache auf Vorschlag des Vorsitzes (Artikel 8 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Rates)

NB: Bitte übermitteln Sie möglichst bald die Namen der Teilnehmer an dieser Sitzung an folgende E-Mail-Adresse: [REDACTED]



Ausschussdrucksache 21(10)38
vom 9. Dezember 2025

Bericht

der Bundesregierung

„Vorbericht zu der Tagung des Rates „Landwirtschaft und Fischerei“
am 17. November 2025“
hier: Fischerei-Themen und EU-MERCOSUR Abkommen

(zur 10. Sitzung am 12. November 2025, TOP 9)



Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
– Dienstsitz Berlin – 11055 Berlin

Vorsitzenden des Ausschusses für
Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
des Deutschen Bundestages
Herrn Hermann Färber
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Ausschließlich per E-Mail

Martina Englhardt-Kopf

Parlamentarische Staatssekretärin
Mitglied des Deutschen Bundestages

Hausanschrift [REDACTED]
Telefon [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]
Internet [REDACTED]
Geschäftszeichen [REDACTED]
Datum 9. Dezember 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Anlage übersende ich Ihnen den schriftlichen Bericht der Bundesregierung zu
Tagesordnungspunkt 9 der 10. Sitzung des Ausschusses am 12. November 2025, wie im
Beschlussprotokoll erbeten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Original gezeichnet
Martina Englhardt-Kopf

Schriftlicher Bericht der Bundesregierung

zu TOP 9 der 10. Sitzung am 12. November 2025: „Vorbericht zu der Tagung des Rates ‚Landwirtschaft und Fischerei‘ am 17. November 2025“
[hier](#): Fischerei-Themen und EU-MERCOSUR Abkommen

Fischerei-Themen:

Deutschland hat keine fischereilichen Interessen im Schwarzen Meer. Dem BMLEH liegen keine weiteren Informationen zur Situation der Fischerei und ihrer eventuellen Beeinträchtigungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Schwarzen Meer vor. Dem BMLEH liegen auch keine weiteren Informationen zur Situation der Fischer im Schwarzen Meer und etwaigen Maßnahmen zum Schutz des Fischereisektors vor.

Die Bundesregierung bezieht in ihren Analysen zu den Fangmöglichkeiten 2026 alle relevanten wissenschaftlichen Informationen mit ein. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) trägt diese zusammen und erstellt auf Grundlage seiner Bewertung eine wissenschaftliche Empfehlung zur Gesamtfangmenge für die einzelnen Bestände. Ein seit Jahren bestehendes Problem ist die unzureichende Übermittlung von russischen Daten. Diese Situation hat sich mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiter verschärft. Zum Ende des Jahres 2025 tritt Russland aus ICES aus. Diese Datenunsicherheit bzw.

-lücke wirkt sich bei Beständen, bei denen es signifikante Fangaktivitäten Russlands gibt, negativ auf die Qualität der wissenschaftlichen Empfehlungen aus.

EU-MERCOSUR Abkommen:

Die Verhandlungen des EU-MERCOSUR Abkommens sind seit Dezember 2024 abgeschlossen. Am 3. September 2025 wurde das Ratifizierungsverfahren auf EU-Ebene mit der Übermittlung der sprachjuristisch geprüften Texte des Abkommens an den Europäischen Rat eingeleitet. Die EU-Kommission hat die Entscheidung getroffen, das Abkommen in zwei Teile aufzuspalten – Interim-Handelsabkommen (ITA) und Partnerschaftsabkommen (EMPA) – und zielt auf die Unterzeichnung beider Abkommen am 20. Dezember 2025 ab. Im Anschluss an die Unterzeichnung muss aufseiten der EU noch das Europäische Parlament (EP) zustimmen, bevor die Abkommen in Kraft treten beziehungsweise vorläufig Anwendung finden können. Damit das EMPA vollständig in Kraft treten kann, müssen innerhalb der EU im Nachgang noch alle nationalen Ratifizierungsverfahren abgeschlossen werden. Der Zeitrahmen für EP-Befassung und nationales Ratifizierungsverfahren steht noch nicht fest.

Analysen des Thünen-Instituts zu den Auswirkungen des Abkommens auf die EU-Agrarmärkte zeigen, dass bei vollständiger Umsetzung des Abkommens der Schutz des EU-Binnenmarktes für sensible Agrarprodukte wie Rindfleisch, Geflügel und Zucker weiterhin erhalten bleibt, unter anderem aufgrund der vorgesehenen begrenzten Zollkontingente. Zusätzlich enthält das Abkommen einen bilateralen Schutzmechanismus für den Fall einer drohenden Schädigung heimischer Wirtschaftszweige.

Um den von manchen EU-Mitgliedstaaten genannten Sensibilitäten im Agrarbereich noch stärker Rechnung zu tragen, hat die EU-Kommission zusätzlich am 8. Oktober 2025 einen

Verordnungsentwurf vorgelegt, der sich mit der EU-internen Umsetzung der im Abkommen verankerten bilateralen Schutzklausel befasst und speziell für sensible Agrarprodukte vereinfachte und beschleunigte Verfahren vorsieht. Die Bundesregierung sieht die agrarpolitischen Bedenken damit effektiv adressiert.

Ergänzend wird auf die aktuellen Berichtsbögen und umfassenden Bewertungen zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags sowie auf die Antworten der Bundesregierung zu den Schriftlichen Fragen Nr. 75 und 76 in der Zeit vom 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 auf Drucksache 20/14393 verwiesen.

Das Abkommen der EU mit der Ukraine und das MERCOSUR-Abkommen lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Abweichungen unter den jeweils aufgeführten Produktgruppen nicht pauschal vergleichen. Im Gegensatz zum MERCOSUR besteht zwischen der EU und der Ukraine bereits seit 2014 ein Assoziierungsabkommen, in dessen Rahmen seit 2016 eine vertiefte und umfassende Freihandelszone gilt (AA/DCFTA). Als direkte Reaktion auf den russischen Angriffskrieg beschloss die EU 2022 sogenannte autonome Handelsmaßnahmen (ATM), durch die der bilaterale Handel industrieller und landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit der Ukraine ab Juni 2022 zunächst für ein Jahr von Zöllen einseitig zu Gunsten der Ukraine befreit wurde. ATM wurden seither jährlich verlängert. Im Zuge der letzten Verlängerung im Juni 2024 wurden Schutzklauseln für besonders sensible Agrarprodukte eingeführt. Die Bundesregierung hat ATM stets als Maßnahme zur Stärkung der ukrainischen Wirtschaft unterstützt.

Für 2025 strebt die EU-Kommission keine weitere Verlängerung der ATM auf Agrarerzeugnisse an. Unter Berücksichtigung der konkreten Beitrittsperspektive wurde mit der Ukraine stattdessen eine im ursprünglichen Abkommen regulär vorgesehene Überarbeitung des DCFTA verhandelt, bei der die bestehenden Zollkontingente teilweise leicht erhöht wurden. Gleichzeitig verpflichtet sich die Ukraine in dem überarbeiteten Abkommen zu weiteren Reformen und Angleichungen von Produktionsstandards. Die Bundesregierung befürwortet diese Anpassungen. Das Abkommen trat am 29. Oktober 2025 in Kraft.



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Ausschussdrucksache 21(6)36
vom 11. November 2025, 12:00 Uhr

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Reform und Erweiterung
des Schutzes geografischer Angaben (Geoschutzreformgesetz)

BT-Drucksache 21/1510, 21/1936

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksache 21/1510 –

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Reform und Erweiterung des Schutzes geographischer Angaben (Geoschutzreformgesetz)

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1510 mit folgenden Maßgaben,
im Übrigen unverändert, anzunehmen:

1. In Artikel 1 wird § 45 durch den folgenden § 45 ersetzt:

„§ 45

Übergangsbestimmungen

(1) Das Markengesetz, die Markenverordnung, das Weingesetz und das Lebensmittelspezialitätengesetz in ihrer bis zum 27. Juni 2024 jeweils geltenden Fassung sind weiter anzuwenden, soweit nach den in Artikel 90 der Verordnung (EU) 2024/1143 enthaltenen Übergangsbestimmungen die folgenden Vorschriften weiterhin Anwendung finden:

1. Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 in der Fassung vom 2. Dezember 2021;
2. durch die Verordnung (EU) 2024/1143 aufgehobene oder geänderte Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

(2) Für Verfahren, die sich auf vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] beim Markenamt anhängige Anträge oder Einsprüche beziehen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 oder der Verordnung (EU) 2024/1143 fallen, verbleibt es bei der Zuständigkeit des Markenamts. Im Falle von Einspruchsverfahren findet Satz 1 auch auf Verfahren Anwendung, die auf Anträge zurückgehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Die verbleibende Zuständigkeit des Markenamts schließt die Rechtsmittelverfahren nach § 133 des Markengesetzes in der bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 16 dieses Gesetzes] geltenden Fassung, die beim Bundespatentgericht oder Bundesgerichtshof anhängig sind oder werden, ein, soweit sich die Rechtsmittelverfahren auf Antrags- oder Einspruchsverfahren beziehen, die nach Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, beim Markenamt verbleiben.

(3) Für Verfahren, die sich auf Anträge und Einsprüche im Sinne des Teils 2 Abschnitt 2 beziehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages

des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] beim Markenamt oder bei der Bundesanstalt anhängig sind, finden anstelle der Bestimmungen für solche Verfahren, die dieses Gesetz und aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen enthalten, die einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes, des Patentkostengesetzes, des Weingesetzes, des Lebensmittel-spezialitätengesetzes und der auf diese Gesetze gestützten Rechtsverordnungen in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung Anwendung, bis das jeweilige Verfahren abgeschlossen ist. Eingeschlossen sind Verfahren im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 bis 3.

(4) Für in § 36 Absatz 1 und 2 genannte Verfahren, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] begonnen haben, verbleibt es bei der Zuständigkeit des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Im Falle von Einspruchsverfahren findet Satz 1 auch auf Verfahren Anwendung, die auf internationale Eintragungen zurückgehen, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Die verbleibende Zuständigkeit des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz schließt Rechtsmittelverfahren ein, die sich auf in Satz 1 genannte Verfahren beziehen.

(5) Falls bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes] keine Rechtsverordnung, die auf eine in Teil 2 Abschnitt 2 enthaltene Verordnungsermächtigung gestützt ist, in Kraft getreten ist, sind bis zum Inkrafttreten einer solchen Rechtsverordnung Anträge und Einsprüche im Sinne des Teils 2 Abschnitt 2, die ab dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] bei der Bundesanstalt anhängig werden, von der Bundesanstalt nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, sondern nach den folgenden Bestimmungen in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung zu bearbeiten:

1. im Agrarbereich: die einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes, der Markenverordnung und des Patentkostengesetzes;
2. im Weinbereich: die einschlägigen Bestimmungen des Weingesetzes und der Weinverordnung;
3. im g.t.S.-Bereich: die einschlägigen Bestimmungen des Lebensmittel-spezialitätengesetzes und der Lebensmittelspezialitätenverordnung;
4. im Spirituosenbereich: in entsprechender Anwendung die einschlägigen Bestimmungen des Markengesetzes, der Markenverordnung und des Patentkostengesetzes.

Im Agrarbereich treten an die Stelle der einschlägigen Bestimmungen der DPMA-Verordnung in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung die entsprechenden Bestimmungen des Weingesetzes und der Weinverordnung in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung. Auf Verfahren im Sinne des § 36 Absatz 1 und 2 ist im Agrar-, Wein- und Spirituosenbereich Satz 1 Nummer 1 entsprechend anzuwenden.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungsermächtigung des § 4 Absatz 2 Nummer 1 gestützt ist, findet § 2 Absatz 1 Nummer 13 im Weinbereich keine Anwendung.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungsermächtigung des § 28 Absatz 6 gestützt ist, finden auf Maßnahmen der Überwachung und Durchsetzung im Sinne des § 28 Absatz 6 Satz 2 Nummern 2 bis 6 die § 134 Absatz 2 bis 6 des Markengesetzes sowie § 4 Absatz 2 bis 5 des Lebensmittelspezialitätengesetzes in ihrer bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung Anwendung. Im Spirituosenbereich ist bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt § 134 Absatz 2 bis 6 des Markengesetzes entsprechend anwendbar.

(8) Die auf der Grundlage des § 22g Absatz 1 Satz 1 WeinG in seiner bis zum ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 16 dieses Gesetzes] geltenden Fassung bestehenden Anerkennungssysteme der Länder im Weinbereich gelten als Anerkennungssysteme im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 3. Für diese Anerkennungssysteme gilt die Ermächtigung des § 5 Absatz 1 als im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 übertragen. Die unionsrechtlichen Vorgaben für Anerkennungssysteme von Erzeugervereinigungen werden hierdurch nicht berührt.

(9) § 9 Absatz 1 bis 5 und 8 Satz 1 sowie Absatz 9 ist erst ab dem 1. Januar 2027 anzuwenden.“

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

„a) Die Angabe zu § 22c wird durch die folgende Angabe ersetzt:

„§ 22c Finanzielle Beiträge an anerkannte Erzeugervereinigungen; Verordnungsermächtigung“.

b) Nummer 5 wird durch die folgenden Nummern 5 und 6 ersetzt:

„5. § 22c wird durch den folgenden § 22c ersetzt:

„§ 22c

Finanzielle Beiträge an anerkannte Erzeugervereinigungen; Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat bestimmt durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, dass Erzeuger, die Erzeugnisse unter einer geografischen Angabe einer anerkannten Erzeugervereinigung vermarkten, ohne deren Mitglied zu sein, zur Finanzierung dieser anerkannten Erzeugervereinigung herangezogen werden können, soweit dies für die Funktionsfähigkeit der anerkannten Erzeugervereinigung und zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich oder zweckmäßig ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist die Grundlage für die Bemessung der finanziellen Beiträge festzulegen. Für die Bemessung maßgeblich ist die Menge der unter einer geografischen Angabe einer anerkannten Erzeugervereinigung vermarkteten Erzeugnisse. Die finanziellen Beiträge dürfen nicht höher sein als die mitgliedschaftlich begründeten Beitragsverpflichtungen.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Folgendes geregelt werden:

1. die zur Entstehung und zur Fälligkeit der finanziellen Beiträge führenden Umstände;
 2. das Verfahren bei der Erhebung der finanziellen Beiträge, einschließlich erforderlicher Mitteilungspflichten hinsichtlich der Bemessungsgrundlage für die finanziellen Beiträge.“
6. Die §§ 22e bis 22g werden gestrichen.‘
- c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden zu den Nummern 7 bis 10.
3. In Artikel 5 Nummer 30 wird § 139 wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Nummer 2 wird die Angabe „Bezeichnungen oder“ durch die Angabe „Bezeichnungen,“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 3 wird die Angabe „Ausfuhr“ durch die Angabe „Ausfuhr oder“ ersetzt.
 - cc) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. das Verfahren bei der Kontrolle im Sinne des Artikels 49 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/2411 vor und nach Inverkehrbringen“.
- b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) Nummer 1 wird gestrichen.
 - bb) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.

Begründung

Im Folgenden werden die vom Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung auf Drucksache 21/1510 verwiesen.

Zu Nummer 1 (Änderung Artikel 1 - § 45)

Die Anpassungen sind erforderlich, da das Gesetz voraussichtlich nicht mehr vor dem 1. Dezember 2025 in Kraft treten wird.

Zu Nummer 2 (Änderung Artikel 2 Nummer 1 - Inhaltsübersicht; Nummer 5 (neu) - § 22c; Nummer 5 - §§ 22e bis 22g; Nummern 6 bis 9)

Zu Buchstabe a

Mit dieser Formulierung wird die Inhaltsübersicht als notwendige Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe b angepasst.

Zu Buchstabe b

§ 22c des Weingesetzes, der in seiner derzeitigen Fassung durch das AgrarGeoSchDG überholt ist, soll in Form einer neuen Regelung über finanzielle Beiträge an anerkannte Erzeugervereinigungen erhalten bleiben. Dies soll im Rahmen des Weingesetzes in Form einer Verordnungsermächtigung erfolgen. Eine solche Regelung ist erforderlich, da im Weinbereich die heutigen Organisationen zur Verwaltung geschützter Weinnamen (sogenannte Schutzgemeinschaften), die im Rahmen der Verordnung (EU) 2024/1143 anerkannten Erzeugervereinigungen im Sinne des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2024/1143 entsprechen, zur Erledigung ihrer Aufgaben auf eine gesicherte Finanzierung angewiesen sind. Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 ermächtigt die Mitgliedstaaten, zusätzliche Regeln zu finanziellen Beiträgen an Erzeugervereinigungen vorzusehen. Dies schließt nach Auffassung der Europäischen Kommission auch die Möglichkeit ein, Vorschriften über obligatorische Finanzbeiträge von Nicht-Mitgliedern zu erlassen.

Von den Leistungen der Schutzgemeinschaften, die gegenwärtig vorrangig in der Verwaltung und Weiterentwicklung der Produktspezifikationen von Erzeugnissen mit geografischer Angabe bestehen, profitieren nicht nur die Mitglieder, sondern alle Erzeugerinnen und Erzeuger, die Erzeugnisse unter der von der Schutzgemeinschaft verwalteten geografischen Angabe vermarkten. Da einerseits rechtlich eine Zwangsmitgliedschaft nicht vorgesehen und andererseits der Austritt von Mitgliedern aus einer Schutzgemeinschaft nicht verhindert werden kann, ist nicht auszuschließen, dass eine Schutzgemeinschaft allein aus dem Aufkommen von Mitgliedsbeiträgen ihren satzungsgemäßen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann und somit in ihrer Funktionsfähigkeit substanziell eingeschränkt wird. Dies könnte letztlich dazu führen, dass betroffene Erzeugnisse aufgrund ausbleibender Anpassungen der Produktspezifikationen nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürften, mit entsprechenden Auswirkungen auf alle Erzeuger dieses Erzeugnisses, sofern keine alternativen Vermarktungsmöglichkeiten bestehen. Vor diesem Hintergrund soll mit der vorgeschlagenen Regelung der Ordnungsgeber

ermächtigt werden, für die künftig an die Stelle der Schutzgemeinschaften tretenden anerkannten Erzeugervereinigungen im Weinbereich eine Möglichkeit zu schaffen, auch von Erzeugern, die keine Mitglieder sind, finanzielle Beiträge zu erheben.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist eine notwendige Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe b, da statt der Aufhebung des § 22c dieser nunmehr mit einem neuen Inhalt bestehen bleibt.

Zu Nummer 3 (Änderung Artikel 5 Nummer 30 - § 139)

Zu Buchstabe a

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sah ein Wahlrecht für die Länder im Zusammenhang mit der Überwachung von Produkten vor dem Marktzugang vor, das es den Ländern ermöglichen sollte, selbst durch Rechtsverordnung festzulegen, ob eine Überprüfung durch eine Behörde oder zertifizierte Stelle gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) 2023/2411 durchgeführt werden muss, oder ob eine sogenannte Eigenerklärung gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 2023/2411 ausreicht. Nachdem sich die Länder im Bundesrat mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, eine Eigenerklärung genügen zu lassen, besteht kein Anlass mehr, an dem vorgesehenen Wahlrecht für die Länder festzuhalten. Die Festlegung des Überprüfungsverfahrens soll daher einheitlich durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Rahmen der in § 139 Absatz 1 MarkenG-E vorgesehenen Ermächtigung erfolgen.

Zu Buchstabe b

Die Änderungen sind notwendige Folgeänderungen zu Nummer 3 Buchstabe a.